

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5005349-50.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5005349-50.2025.4.02.5101

510015709248 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5005349-50.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual a REAL DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão proferida no âmbito do processo originário de nº 5007280-95.2024.4.02.5110 que indeferiu a tutela, por meio da qual pleiteia a inexistência de débito fiscal, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor total de R\$ 64.568,75 (sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e oito e setenta e cinco centavos), referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro do mesmo ano. Além disso, alega a ausência dos requisitos legais, a fim de validar o referido ato administrativo, tendo em vista a falta de delimitação e especificação na fiscalização, o que evidencia o cerceamento de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

A liminar foi indeferida.

No evento 6, a União apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Recurso de Medida Cautelar, com pedido de medida liminar, interposto em face da decisão, proferida nos autos do processo da origem, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

*"Trata-se de ação ajuizada por **REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI** em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, em que requer, em síntese, a anulação da cobrança do débito fiscal de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor total de R\$64.568,75 (sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a fim de impedir que a parte autora suporte prejuízo e reflexos*

negativos provenientes do não pagamento do tributo, abstendo-se de promover a execução do crédito, protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes, até a resolução da presente demanda.

E ao final, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para declarar nula a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em razão da violação ao art. 10, do Decreto nº 70.235/1972, que ocasionou um vício formal do Auto de Infração, além da impossibilidade de enquadrar a autora como contribuinte do referido tributo, conforme dispõem os arts. 8º e 9º, do Decreto nº 7.212/2010, e da ofensa direta ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal,

(...)

Do pedido de tutela de urgência.

O pedido de tutela antecipada de urgência está previsto no art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil e será concedida quando houver (I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve-se verificar o preenchimento de requisito negativo, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A exigência da “probabilidade do direito” visa chamar a atenção para a necessidade da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o segundo requisito, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” capaz de autorizar a tutela de urgência, deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em suma, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Cuida-se de consequência lógica do princípio da necessidade.

Em sede de juízo de cognição sumária e atendendo ao aspecto da plausibilidade da tese defendida pela parte autora, aliada aos fatos narrados nestes autos, não se observa a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida.

Com efeito, o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*), em demandas de cunho eminentemente patrimonial, nas quais se objetiva afastar a exigência de determinado tributo ou multa, somente se evidencia nas hipóteses em que o requerente demonstra a impossibilidade de suportar a exação que alega ser indevida, tendo em vista que o pagamento indevido de tributo é passível de repetição ou compensação das quantias indevidamente satisfeitas, não configurando risco de ineficácia da decisão final do processo, a justificar a concessão de medida liminar.

Destarte, não havendo a demonstração do perigo da demora em concreto, não resta evidenciado os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Desta forma, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.**”

Neste recurso, a recorrente recorda que, em 14 de dezembro de 2023, foi autuada por meio do Auto de Infração nº 0710300.2023.09411, ocasião em que lhe foi imputada a obrigação de pagar o montante exacerbado e indevido de R\$ 64.568,75 sob a alegação de suposta ausência de declaração, ou declaração a menor, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Sinala que, diante disso, ajuizou ação anulatória de débito fiscal, requerendo, em sede de tutela de urgência, a anulação da cobrança do imposto em questão.

Aduz que a cobrança efetuada pela UNIÃO ignora um ponto fundamental, qual seja, que a recorrente não se enquadra como contribuinte do IPI na forma do art. 46 e 51 do CTN, já que é comerciante varejista que revende produtos nacionais diretamente ao consumidor final e não fornecedora de produtos para importadores ou industriais.

Ressalta que há vício no Auto de Infração que embasa a cobrança do débito fiscal, consistente na ausência de fundamentação adequada e específica e sem justificativas claras e objetivas sobre a razão da cobrança e quais os dispositivos legais teriam sido supostamente violados.

Pondera que, caso não consiga suportar o débito objeto da controvérsia, há o risco concreto de que a dívida seja enviada para protesto, o que acarretaria graves prejuízos à imagem da empresa.

Requer a concessão do pedido de efeito suspensivo ativo com determinação para suspensão de qualquer execução relacionada ao débito discutido nos autos.

É o relatório.

Decido.

Não obstante os bem lançados argumentos, esta relatoria não constata a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória em sede de medida cautelar.

No que toca aos apontados vícios no Auto de Infração, observa-se que, ao contrário do que defende a recorrente, estão presentes os requisitos mínimos para a validade do ato administrativo, entre eles:

a) a identificação do autuado;

b) o local, a data e a hora de sua lavratura;

c) a descrição do fato que constitui a infração;

d) os dispositivos da legislação que o autuante reputa infringido e a penalidade aplicável;

e) o valor do crédito tributário exigido e a intimação para o respectivo pagamento, o oferecimento de impugnação, com o prazo legalmente estabelecido; e

f) a assinatura do agente autuante, bem como sua identificação funcional.

Por outro lado, constata-se que o fato gerador do tributo está previsto no art. 24, II ou III do Decreto 7.212/2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Eis o teor do dispositivo legal citado:

"Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:

(...)

II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar (**Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea "a"**);

III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar (**Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea "a"**)"

Logo, ainda que a recorrente alegue que "é comerciante varejista que revende produtos nacionais diretamente ao consumidor final e não fornecedora de produtos para importadores ou industriais", não restou comprovado, pelo menos em sede de cognição sumária, qualquer elemento que afaste a hipótese de incidência do IPI que, recorde-se, incide sobre a industrialização de produtos, entendida esta como qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoamento para consumo, na forma do art. 4º do mesmo Regulamento.

De qualquer forma, também não foi evidenciada a imediata necessidade de rápida intervenção jurisdicional para suspender qualquer medida que importe na execução forçada por parte da UNIÃO em face da recorrente. Em primeiro lugar porque o próprio Auto de Infração assegura a possibilidade de impugnação, e não há notícia sobre o andamento do procedimento administrativo fiscal ou até mesmo se houve rejeição a qualquer impugnação. De outro lado, sequer foi informado nos autos o ajuizamento de execução fiscal em face da recorrente.

Em síntese, esta relatoria entende que a alegação da recorrente no sentido de que não se enquadra como contribuinte do IPI, nos termos dos artigos 46 e 51 do Código Tributário Nacional, que o Auto de Infração nº 0710300.2023.09411 carece de fundamentação adequada pois não explicita de forma clara como teriam sido infringidos os dispositivos legais mencionados e de que o valor exigido é desproporcional e incompatível com a atividade desenvolvida pela recorrente não pode ser apreciado initio litis, isto é, sem antes ser permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja nestes autos, seja na própria ação que tramita na origem.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de medida liminar.

Intime-se a recorrente.

Intime-se o recorrido para ofertar contrarrazões, no prazo legal.

Após, voltem conclusos. "

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.

